

Marco Regulatorio y Requerimientos de Sistema para la Gestión de EPP y Cumplimiento Laboral (San Juan y Mendoza)

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LABORAL EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA

La operatividad de la industria vitivinícola en la región de Cuyo se desarrolla bajo un ecosistema de alta complejidad regulatoria, donde la alineación entre la salud ocupacional y la gestión administrativa es crítica para la continuidad del negocio. En este escenario, la provisión de Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo no debe ser interpretada como un mero acto de entrega de insumos, sino como el cumplimiento del deber de previsión del empleador y un pilar estratégico de mitigación de riesgos legales. La falta de una trazabilidad documental robusta ante los riesgos específicos del sector (maquinaria pesada, agroquímicos y estrés térmico) expone a la bodega a contingencias patrimoniales severas.

- **Análisis del Convenio Colectivo y Estacionalidad:** La gestión del capital humano se rige por el CCT 154/91 (personal de bodega) y el CCT 85/89 (personal de viña), los cuales imponen la obligatoriedad de entregas estacionales de ropa de trabajo en dos periodos: verano e invierno 4, 5. Para el personal temporario de cosecha, cuya labor se valora por "tacho" o "gamela", rige la "tarifa sustitutiva" de la Ley 26.377, que integra el proporcional de SAC y aportes a la seguridad social en el precio bruto pactado, simplificando la registración pero no eximiendo de la protección física del trabajador 4, 6.
- **Capas de Riesgo Laboral:** El Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL) identifica peligros críticos como la exposición a sustancias tóxicas, riesgos eléctricos en zonas húmedas y el impacto del frío en tareas de exterior o cámaras, lo que exige EPP con certificaciones específicas de marca de conformidad 1, 2, 10. **Análisis de Riesgo Estratégico:** La ausencia de registros inalterables que acrediten la entrega de ropa de trabajo en los periodos convencionales genera una vulnerabilidad inmediata ante reclamos de entidades gremiales como FOEVA y SOEVA. La falta de documentación firmada impide una defensa sólida ante la ART en caso de accidentes, permitiendo la aplicación de multas administrativas y exponiendo a la empresa a un incremento en la tasa de siniestralidad 1, 5. Esta presión demanda un entendimiento profundo de las facultades inspectoras en San Juan frente al régimen punitivo de Mendoza.

2. MARCO REGULATORIO EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN

En San Juan, la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en Santa Fe 77 (O), actúa como la autoridad de aplicación primordial, asumiendo un rol histórico de mediación y fiscalización para garantizar la paz social y la registración laboral en el sector rural 8.

- **Trámites Críticos para la Empresa:** La obtención del **Certificado de Libre Conflictividad** es esencial para validar que la bodega no posee denuncias pendientes por incumplimientos 8. Asimismo, el mecanismo de **Depósitos a favor de Terceros** facilita la gestión de pagos de sueldos adeudados o indemnizaciones bajo supervisión administrativa, asegurando la transparencia del proceso 8. Para la optimización de la vendimia, la integración con la **Bolsa de Empleo "San Juan Trabaja"** permite el acceso a una base de datos de CVs digitales precalificados 8.

- **Convenios de Corresponsabilidad Gremial:** Mediante la *Resolución SSS 5/2012* , se establece el pago de aportes destinados al SIPA, OSPAV y la Ley de Riesgos del Trabajo (*Ley 24.557*) a través de una tarifa por quintal cosechado, reduciendo la carga administrativa de la registración individual de personal temporario 6. **Ventaja Operativa del Modelo Sanjuanino:** El aprovechamiento de la Bolsa de Empleo provincial y el cumplimiento estricto de los convenios de corresponsabilidad mitigan el riesgo de contratación de personal no registrado. Esto garantiza la cobertura de la seguridad social desde el primer día de cosecha, eliminando la responsabilidad solidaria e ilimitada del productor ante accidentes o reclamos de aportes omitidos 6, 8.

3. MARCO REGULATORIO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

A diferencia de San Juan, la fiscalización en Mendoza, bajo la *Ley 8729* , se caracteriza por una robustez jurídica orientada a la vigilancia estricta y la aplicación de sanciones punitivas en materia de higiene, seguridad y registración laboral 9.

- **Facultades de Inspección (*Ley 8729 - Art. 27*):** Los inspectores mendocinos poseen facultades amplias que incluyen 9:
 - Entrada libre a establecimientos en cualquier horario sin notificación previa.
 - Interrogatorio de personal y empleadores (solo o ante testigos).
 - Exigencia de libros, planillas de EPP y obtención de copias de toda la documentación laboral.
 - Toma de muestras de sustancias y análisis de condiciones ambientales.
 - Clausura inmediata ante peligro inminente para la integridad psicofísica del trabajador.
- **Régimen de Sanciones y Auditorías:** Mendoza aplica las penalidades de la *Ley 25.212* , con multas que escalan según la gravedad y el número de afectados. En época de vendimia, el operativo "Vino de Terceros" verifica no solo la propiedad del mosto, sino el cumplimiento de la *Ley 9133* sobre contratos agrícolas 3, 9. **Impacto Financiero de la Responsabilidad Solidaria:** La reincidencia (Art. 39) en Mendoza puede elevar los costos operativos de manera exponencial. Un punto crítico es el riesgo de **Responsabilidad Solidaria** bajo la *Ley 9133* ; si la bodega procesa uva de terceros sin verificar la registración y entrega de EPP de los trabajadores del productor, puede ser declarada solidariamente responsable de las multas y obligaciones laborales del tercero 3, 6, 9. La transición hacia registros digitales inalterables es la única defensa efectiva ante esta severidad fiscal.

4. EL PUENTE DIGITAL: RESOLUCIÓN SRT 299/2011 Y DISPOSICIÓN SRT 3/2022

El paradigma de gestión ha evolucionado desde la "Constancia de Entrega" analógica hacia sistemas de validación digital con plena validez jurídica, según lo estipulado en la *Disposición SRT 3/2022* 7.

- **Análisis del Estándar Digital:** Si bien la *Resolución SRT 299/2011* definió los campos obligatorios (marca, certificación de conformidad, fecha y firma), la *Disposición 3/2022* habilita el uso de herramientas digitales para el registro, validación, almacenamiento y accesibilidad a los datos, siempre que garanticen la inalterabilidad y la validación de identidad fehaciente 2, 7.

- **Sustitución del Soporte Papel:** Esta normativa permite a las organizaciones eliminar los "ficheros" físicos y las carpetas de legajos que tradicionalmente centralizaban las planillas firmadas a mano. La digitalización habilita a las áreas de IT a centralizar la información de múltiples unidades (bodegas y fincas), evitando el extravío de documentación crítica durante el traslado de planillas entre sedes 5,
- 7. **Propuesta de Valor Tecnológico:** La implementación de estos estándares permite transformar un archivo pasivo en una base de datos analítica que vincula cada elemento entregado con la certificación requerida por la *Resolución 18/2025*, asegurando que la bodega cumpla con la normativa de seguridad sin la ineficiencia del soporte papel 2, 5.

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARA EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN

Para mitigar los silos de información entre RRHH, Higiene y Seguridad, y Depósito, la arquitectura del sistema debe contemplar los siguientes requerimientos estratégicos:

- **Matriz Puesto de Trabajo vs. EPP:** Asignación automatizada de EPP por código (ej. Código 1580 para chomba piqué) según el perfil del puesto. El sistema debe diferenciar requerimientos específicos, como "guantes de precisión" y "mamelucos" para el sector de Clarificación, o protección contra el estrés térmico para operarios de bodega en invierno 5, 10.
- **Gestión Masiva de Excepciones (Sync Time/Nexus):** El sistema debe integrar la marcación (*Time*) con la liquidación (*Nexus*), permitiendo una "Gestión de Excepciones Masiva". Esto resuelve el problema de las discrepancias de 8 horas de ausencia/extra que ocurren cuando los supervisores cambian turnos rotativos sin aviso previo, evitando la carga manual día por día 5.
- **Validación de Identidad y Firma:** Uso obligatorio de firmas biométricas o validación digital homologada según la *Disposición 3/2022*, reemplazando la firma ológrafa y garantizando la validez legal ante inspecciones de la Subsecretaría o la ART 7.
- **Módulo de Salud y Morbilidad:** Integración de certificados médicos con diagnósticos codificados (CIE-10). Esto permite generar estadísticas de morbilidad según el *Dec. 1338/96*, analizando, por ejemplo, si el aumento de cuadros gripales en invierno demanda un cambio en el gramaje de la ropa de trabajo entregada bajo el *CCT 154/91* 1, 5.
- **Filtros Inteligentes de Reclutamiento:** Módulo de filtrado de CVs para personal de vendimia basado en criterios técnicos (ej. educación secundaria completa) para optimizar el procesamiento de grandes volúmenes de postulantes temporarios
- 5. **Análisis de Optimización de Costos:** Una base de datos codificada permite reportar la durabilidad de los EPP por marca y proveedor. Al demostrar que un guante económico dura una semana frente a uno de mayor calidad que dura un mes, la bodega puede justificar compras basadas en rendimiento, reduciendo el gasto total y mejorando la protección efectiva 5.

6. RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN PARA CÓMPUTOS

El departamento de IT debe ejecutar la siguiente hoja de ruta para asegurar la integridad de los registros ante futuras auditorías de la ART o la Subsecretaría de Trabajo:

1. **Centralización de Repositorios Digitales:** Migración de legajos físicos a repositorios centralizados accesibles vía VPN para todas las sedes, incluyendo el

Departamento de Chimbas , las oficinas en la calle Santa Fe y las fincas periféricas 5.

2. **Integración de Datos Asistencia-Liquidación:** Automatizar la consolidación de legajos entre los sistemas de control de asistencia y liquidación, priorizando el módulo de gestión de excepciones para turnos rotativos 5.
3. **Alertas de Cumplimiento Convencional:** Implementar alertas automáticas de stock mínimo vinculadas a las fechas de entrega obligatoria de los *CCT 154/91* y *85/89* (verano e invierno) 4, 5.
4. **Auditoría de Marcas de Conformidad:** Cada registro de entrega en el sistema debe citar la certificación de marca de conformidad o lote según la *Resolución 18/2025* , facilitando la respuesta inmediata ante fiscalizaciones 2.